BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Direito Penal

Crimes contra a Administração Pública

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. Funcionário público para fins penais (art. 327)
- 2. Crimes funcionais ligados ao patrimônio e à informação
- 3. Exigir, receber e deixar de agir: concussão, corrupção passiva e prevaricação
- 4. Crimes praticados por particular contra a Administração (arts. 328 a 337)
- 5. Atuação prática do guarda municipal
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 14 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução . . . 2

O que você vai aprender . . . 2

Introdução . . . 2

1. Funcionário público para fins penais (art. 327) . . . 2

2. Crimes funcionais ligados ao patrimônio e à informação . . . 3

3. Exigir, receber e deixar de agir: concussão, corrupção passiva e prevaricação . . . 4

4. Crimes praticados por particular contra a Administração (arts. 328 a 337) . . . 5

5. Atuação prática do guarda municipal . . . 7

Exemplos resolvidos . . . 8

Exemplo 1 . . . 8

Exemplo 2 . . . 8

Exemplo 3 . . . 8

Exemplo 4 . . . 8

Erros frequentes e pegadinhas . . . 8

Mapa mental . . . 9

Questões de fixação e gabarito comentado . . . 10

Gabarito comentado . . . 11

Resumo final e fontes . . . 13

Resumo dos pontos essenciais . . . 13

Fontes e referências . . . 13

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Aplicar o conceito penal de funcionário público (art. 327) e identificar quando o guarda municipal é sujeito ativo ou vítima.
- Distinguir peculato, concussão, corrupção passiva e prevaricação pelos núcleos e pelas penas.
- Diferenciar corrupção passiva (art. 317) de corrupção ativa (art. 333).
- Identificar resistência, desobediência e desacato e sua diferença na prática.
- Reconhecer crimes como usurpação de função, tráfico de influência, descaminho e contrabando.
- Relacionar as infrações de menor potencial ofensivo ao registro de termo circunstanciado.

Introdução

O Título XI do Código Penal protege o regular funcionamento da Administração Pública: sua probidade, sua autoridade e seu patrimônio. Para o guarda municipal, o tema aparece em duas direções. Como servidor público, ele pode ser autor dos crimes funcionais (peculato, corrupção passiva, prevaricação). Como agente da lei, é frequentemente vítima de crimes de particulares (desacato, desobediência, resistência), e precisa saber como registrá-los.

O edital divide o assunto em dois blocos: crimes praticados por funcionário público (arts. 312 a 327) e crimes praticados por particular (arts. 328 a 337). A banca costuma cobrar o verbo do tipo e a pena, e confunde institutos parecidos (concussão x corrupção passiva, desobediência x resistência x desacato). O banco do Bizu tem 25 questões autorais deste assunto e nenhuma questão real cadastrada.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 25 questões autorais no site (aba Questões).

1. Funcionário público para fins penais (art. 327)

O conceito penal de funcionário público é **mais amplo** do que o conceito do direito administrativo. Ele alcança quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que de forma transitória ou sem remuneração. Assim, o guarda municipal concursado, o contratado temporário, o mesário e o jurado, por exemplo, são funcionários públicos para efeitos penais.

> **CP, art. 327, caput e § 1º**
> Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública.
> § 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública.

O § 2º aumenta a pena em um terço quando os autores dos crimes do Capítulo I forem ocupantes de **cargos em comissão** ou de **função de direção ou assessoramento** de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público.

Os crimes do Capítulo I são **crimes funcionais**: exigem a qualidade de funcionário. Contudo, um particular pode responder em coautoria ou participação, porque a qualidade de funcionário é elementar do tipo e se comunica a quem tem ciência dela. A ação penal é, em regra, pública incondicionada.

Bizu

Funcionário público para fins penais inclui quem exerce função pública de forma transitória ou sem remuneração e quem trabalha em empresa contratada para atividade típica da Administração (art. 327, § 1º).

2. Crimes funcionais ligados ao patrimônio e à informação

Peculato (art. 312)

CP, art. 312, caput

Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.

O peculato tem três modalidades principais: **peculato-apropriação** (o funcionário se apropria do bem de que tem a posse), **peculato-desvio** (dá ao bem destino diverso, em proveito próprio ou alheio) e **peculato-furto** (§ 1º: subtrai, ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da facilidade que o cargo lhe proporciona, embora não tenha a posse do bem). O **peculato culposo** (§ 2º, detenção de 3 meses a 1 ano) ocorre quando o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem; a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade, e depois reduz de metade a pena imposta (§ 3º).

Exemplo

Um guarda responsável pela guarda de materiais apreendidos na sede da corporação leva para casa um rádio comunicador, que passa a usar como próprio. Há apropriação de bem móvel público de que tinha a posse em razão do cargo: peculato (art. 312). Se o guarda não tivesse a posse, mas aproveitasse o acesso facilitado pelo cargo para subtrair o rádio, seria peculato-furto (§ 1º).

Outros crimes funcionais patrimoniais e informacionais

Crime	Conduta	Pena
Peculato mediante erro de outrem (art. 313)	Apropriar-se de dinheiro ou utilidade recebida por erro de outrem, no exercício do cargo	Reclusão, 1 a 4 anos, e multa
Inserção de dados falsos em sistema (art. 313-A)	Funcionário autorizado insere ou facilita inserção de dados falsos, ou altera ou exclui dados corretos de sistemas da Administração para obter vantagem ou causar dano	Reclusão, 2 a 12 anos, e multa
Modificação não autorizada de sistema (art. 313-B)	Modificar ou alterar sistema ou programa sem autorização da autoridade competente	Detenção, 3 meses a 2 anos, e multa
Extravio, sonegação ou inutilização (art. 314)	Extraviar, sonegar ou inutilizar livro ou documento de que tem a guarda em razão do cargo	Reclusão, 1 a 4 anos, se não houver crime mais grave
Emprego irregular de verbas (art. 315)	Dar a verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei	Detenção, 1 a 3 meses, ou multa
Violação de sigilo funcional (art. 325)	Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa
Violação do sigilo de proposta de concorrência (art. 326)	Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro ensejo de devassá-lo	Detenção, 3 meses a 1 ano, e multa

Atenção

O peculato exige que o bem esteja na POSSE do funcionário em razão do cargo (apropriação e desvio). Sem a posse, mas com facilidade do cargo para subtrair, é o peculato-furto do § 1º. A banca troca esses elementos.

3. Exigir, receber e deixar de agir: concussão, corrupção passiva e prevaricação

Concussão (art. 316)

> **CP, art. 316, caput**
> Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:
> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Exigir é ordenar, impor, com a ameaça (ainda que velada) de mal decorrente da função. O funcionário usa o poder do cargo para intimidar. O § 1º trata do **excesso de exação**: exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, com reclusão de 3 a 8 anos e multa.

Corrupção passiva (art. 317)

> **CP, art. 317, caput**
> Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
> Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

Três núcleos: **solicitar** (pedir), **receber** (aceitar a entrega) e **aceitar promessa**. O § 1º aumenta a pena de um terço se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. O § 2º prevê forma privilegiada: se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, **cedendo a pedido ou influência de outrem**, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa.

Concussão x corrupção passiva x corrupção ativa

Crime	Quem pratica	Núcleo	Característica
Concussão (art. 316)	Funcionário	Exigir	Imposição, com intimidação pelo cargo
Corrupção passiva (art. 317)	Funcionário	Solicitar, receber ou aceitar promessa	Há acordo ou solicitação de vantagem indevida
Corrupção ativa (art. 333)	Particular	Oferecer ou prometer	Vantagem indevida a funcionário para praticar, omitir ou retardar ato de ofício

As penas do caput das três figuras são as mesmas: reclusão de 2 a 12 anos e multa. O que as distingue é o núcleo do tipo e o sujeito ativo. Quem oferece vantagem indevida ao funcionário comete corrupção ativa (art. 333, com aumento de um terço se o funcionário, em razão da vantagem, retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional). Quem recebe, em contrapartida, comete corrupção passiva. São crimes autônomos, e a existência de um não depende da condenação do outro.

Bizu

Guarda que "exige" dinheiro para não multar: concussão. Guarda que "aceita" dinheiro oferecido pelo motorista: corrupção passiva. Motorista que "oferece" dinheiro: corrupção ativa. A palavra-chave é o verbo.

Prevaricação (art. 319)

CP, art. 319

Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

O elemento essencial é o **dolo específico**: a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal (amizade, ódio, vingança, simpatia). Se o funcionário deixa de agir por simples negligência, sem esse fim, não há prevaricação. Se o faz por vantagem indevida, o crime é corrupção passiva.

Outros crimes funcionais do Capítulo I

Demais crimes funcionais (arts. 318 a 324)

Crime	Conduta	Pena
Facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318)	Facilitar, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho	Reclusão, 3 a 8 anos, e multa
Condescendência criminosa (art. 320)	Deixar, por indulgência, de responsabilizar subordinado que cometeu infração	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Advocacia administrativa (art. 321)	Patrocinar interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário	Detenção, 1 a 3 meses, ou multa
Violência arbitrária (art. 322)	Praticar violência no exercício de função ou a pretexto de exercê-la	Detenção, 6 meses a 3 anos, além da pena da violência
Abandono de função (art. 323)	Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa
Exercício funcional antecipado ou prolongado (art. 324)	Entrar no exercício da função antes das exigências legais, ou continuar a exercê-la sabendo que foi exonerado, removido, substituído ou suspenso	Detenção, 15 dias a 1 mês, ou multa

Atenção

A pena do art. 322 (violência arbitrária) soma-se à pena da violência empregada. Sobre abuso de autoridade, consulte também a Lei nº 13.869/2019, que é matéria separada.

4. Crimes praticados por particular contra a Administração (arts. 328 a 337)

Usurpação de função pública (art. 328)

Usurpar o exercício de função pública: detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Se o agente aufere vantagem, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. O usurpador não é funcionário e passa a agir como se fosse (por exemplo, quem se faz passar por guarda para fiscalizar e cobrar). Não se confunde com a falsa identidade nem com o exercício ilegal da profissão.

Resistência, desobediência e desacato

CP, art. 329, caput
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

CP, art. 330
Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.

CP, art. 331
Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa.

Resistência x desobediência x desacato

Crime	Essência	Elemento-chave
Resistência (art. 329)	Opor-se a ato legal em execução	Violência ou ameaça ao funcionário ou a quem o auxilia
Desobediência (art. 330)	Descumprir ordem legal	Sem violência ou ameaça; a ordem deve ser legal e partir de funcionário competente
Desacato (art. 331)	Ofender o funcionário	Ofensa no exercício da função ou em razão dela

A resistência exige **ato legal** em execução e emprego de violência ou ameaça. Se o ato não se executa em razão da resistência, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos (§ 1º). As penas se somam às da violência (§ 2º). A desobediência pressupõe **ordem legal** de funcionário competente, dirigida à pessoa, sem violência. O desacato exige que a ofensa ocorra na presença do funcionário ou chegue até ele durante a função ou em razão dela.

Bizu
Sem violência e sem ameaça, descumprir ordem legal = desobediência. Com violência ou ameaça a quem executa ato legal = resistência. Ofender o servidor no exercício da função = desacato. Ordem ilegal não gera crime de desobediência nem de resistência.

Tráfico de influência e corrupção ativa

CP, art. 333, caput
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

No **tráfico de influência** (art. 332), o agente solicita, exige, cobra ou obtém vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função: reclusão de 2 a 5 anos e multa, com aumento de metade se alega ou insinua que a vantagem se destina também ao funcionário. Aqui o agente "vende" uma influência que, em geral, nem tem.

Descaminho, contrabando e outros

Crimes de particular: panorama

Crime	Conduta	Pena
Descaminho (art. 334)	Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, saída ou consumo de mercadoria	Reclusão, 1 a 4 anos
Contrabando (art. 334-A)	Importar ou exportar mercadoria proibida	Reclusão, 2 a 5 anos
Fraude de concorrência (art. 335)	Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em hasta pública; afastar licitante por violência, ameaça, fraude ou vantagem	Detenção, 6 meses a 2 anos, ou multa, além da pena da violência
Inutilização de edital ou de sinal (art. 336)	Rasgar, inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário; violar selo ou sinal oficial	Detenção, 1 mês a 1 ano, ou multa
Subtração ou inutilização de livro ou documento (art. 337)	Subtrair ou inutilizar livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário	Reclusão, 2 a 5 anos, se não houver crime mais grave

Descaminho é a fraude do pagamento do tributo sobre mercadoria permitida; contrabando é a importação ou exportação de mercadoria **proibida**. O comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive em residência, equipara-se a atividade comercial (art. 334, § 2º). A pena é aplicada em dobro se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Há ainda os arts. 337-A (sonegação de contribuição previdenciária) e 337-B a 337-D (crimes contra a Administração estrangeira), que o aluno deve conhecer apenas por seus nomes.

> **Exemplo**
> Durante abordagem, um homem agride o guarda com um empurrão para impedir a condução de seu amigo detido. A ordem de condução era legal e foi impedida por violência: resistência (art. 329). Se, depois, o mesmo homem apenas xinga os guardas na frente de testemunhas, há desacato. Se se recusa a sair de um local interditado, após ordem legal, há desobediência.

5. Atuação prática do guarda municipal

As penas máximas de várias infrações do capítulo (desobediência, desacato, resistência, usurpação de função) não passam de 2 anos. A Lei nº 9.099/1995 (art. 61) define como infração de **menor potencial ofensivo** os crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Nesses casos, a autoridade policial lavra o **termo circunstanciado** (art. 69) e, em regra, não há prisão em flagrante se o autor assume o compromisso de comparecer ao Juizado.

O guarda deve registrar a ocorrência com clareza: quem era o servidor, qual a ordem dada e por que era legal, como foi descumprida, quais palavras ou atos configuram a ofensa, quem presenciou. Esses elementos fazem a diferença na análise do delegado e do Ministério Público. Uma ordem ilegal ou excessiva fragiliza o registro e pode expor o próprio servidor a responsabilização.

> **Atenção**
> Resistência (art. 329) tem pena máxima de 2 anos, no caput, e é infração de menor potencial ofensivo, mas a forma do § 1º (ato não executado) tem reclusão de 1 a 3 anos. Consulte a pena máxima de cada caso antes de afirmar se cabe ou não termo circunstanciado.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Um guarda municipal exige R$ 200,00 de um comerciante para não lavrar auto de infração por irregularidade que ele constatou. Qual o crime e a pena?

Resolução. O verbo é exigir: o servidor impõe a vantagem em razão da função, intimidando o comerciante com a autuação. Isso é concussão (art. 316). Se o comerciante tivesse oferecido o dinheiro e o guarda apenas aceitado, seria corrupção passiva (art. 317) e corrupção ativa (art. 333), respectivamente.

Resposta: Concussão (art. 316): reclusão de 2 a 12 anos e multa.

Exemplo 2

Durante uma abordagem, um cidadão se recusa a identificar-se e a entregar o documento, mesmo depois de ordem legal e clara de um guarda, mas sem agredir ou ameaçar. Qual o crime?

Resolução. Há descumprimento de ordem legal de funcionário público, sem violência nem ameaça: desobediência (art. 330). Se tivesse empurrado o guarda para impedir a condução, seria resistência (art. 329).

Resposta: Desobediência (art. 330): detenção de 15 dias a 6 meses e multa.

Exemplo 3

Um servidor deixa de praticar, indevidamente, ato que era de sua competência, apenas por antipatia pessoal pelo interessado. Qual o crime?

Resolução. Houve omissão de ato de ofício, indevidamente, para satisfazer sentimento pessoal: prevaricação (art. 319). Se houvesse vantagem indevida, seria corrupção passiva.

Resposta: Prevaricação (art. 319): detenção de 3 meses a 1 ano e multa.

Exemplo 4

Um secretário municipal ocupante de cargo em comissão (órgão da administração direta) pratica peculato. A pena sofre alguma alteração?

Resolução. O art. 327, § 2º, aumenta a pena em um terço quando os autores de crimes do Capítulo I ocupam cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O secretário se enquadra.

Resposta: Sim: aumento de 1/3 sobre a pena do peculato (art. 327, § 2º).

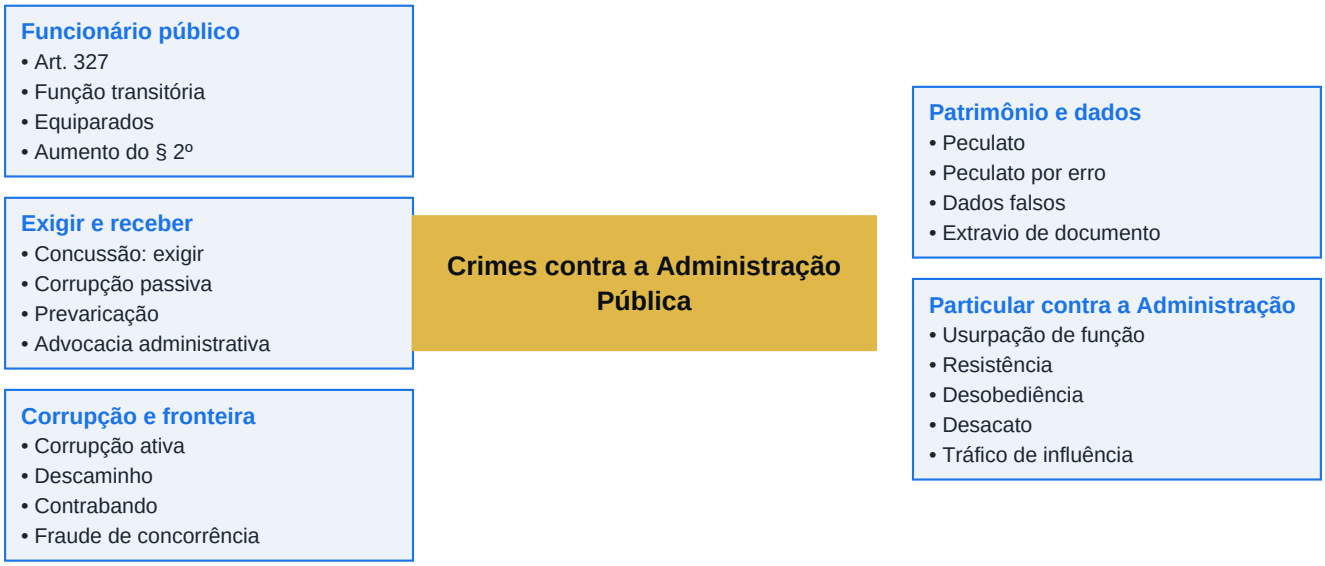
Erros frequentes e pegadinhas

- Confundir concussão (exigir) com corrupção passiva (solicitar, receber ou aceitar promessa).
- Achar que a corrupção ativa e a passiva sempre ocorrem juntas: são crimes autônomos.
- Dizer que o peculato exige sempre a posse do bem: sem a posse, mas com facilidade do cargo, há peculato-furto (§ 1º).
- Esquecer o dolo específico da prevaricação: interesse ou sentimento pessoal.
- Entender que a desobediência exige violência: não exige; com violência ou ameaça a ato legal, é resistência.
- Falar em desacato ou desobediência diante de ordem ilegal: a legalidade da ordem ou do ato é elemento do tipo.

Achar que somente quem tem cargo efetivo é funcionário público para fins penais: o art. 327 inclui quem exerce função transitória ou sem remuneração.

Misturar descaminho e contrabando: descaminho é fraude tributária (mercadoria permitida); contrabando é mercadoria proibida.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um empresário promete uma quantia em dinheiro a um servidor para que este agilize, de forma irregular, a emissão de um alvará. O servidor recusa a oferta e comunica o fato à corregedoria. Quanto ao empresário, o crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)

(A) ficou na forma tentada, pois a aceitação do servidor é necessária à consumação do crime.
(B) já se consumou, pois o crime se perfaz com a oferta ou a promessa, ainda que haja recusa.
(C) não se configurou, pois a corrupção ativa exige o efetivo pagamento da quantia prometida.
(D) não se configurou, pois depende de o servidor ter praticado o ato irregular pretendido.
(E) só se consumaria se o servidor retardasse o ato de ofício em razão da oferta recebida.

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um morador rasga um edital da prefeitura afixado, por ordem de funcionário público, em um mural, para impedir que outras pessoas tomem conhecimento do seu conteúdo. Essa conduta configura

(A) desacato, previsto no art. 331, pois ofende o ato oficial do funcionário.
(B) desobediência, prevista no art. 330, pois contraria determinação da administração.
(C) resistência, prevista no art. 329, pois impede a execução de ato legal.
(D) inutilização de edital, prevista no art. 336 do Código Penal.
(E) dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, por atingir patrimônio municipal.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Durante uma abordagem, um cidadão dirige xingamentos ao guarda civil municipal que realizava a revista, estando este no exercício da função. A conduta do cidadão configura, em tese,

(A) resistência.
(B) desobediência.
(C) calúnia.
(D) corrupção ativa.
(E) desacato.

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

O funcionário público que EXIGE, para si, vantagem indevida em razão da função comete o crime de

(A) corrupção passiva.
(B) peculato.
(C) prevaricação.
(D) concussão.
(E) corrupção ativa.

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um guarda municipal que tomou conhecimento, em razão do cargo, de uma operação sigilosa descreve a um conhecido o local e o horário em que ela ocorrerá. A conduta configura

(A) prevaricação.
(B) advocacia administrativa.
(C) corrupção passiva.
(D) violação de sigilo funcional.
(E) peculato.

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor de uma repartição, que não tem a posse de determinado equipamento público, aproveita-se da facilidade que o cargo lhe proporciona e o subtrai para uso próprio. Segundo o art. 312, § 1º, do Código Penal, o servidor pratica

(A) furto qualificado por abuso de confiança, pois não tinha a posse do bem subtraído do órgão.
(B) apropriação indébita majorada, pois o equipamento estava sob a sua guarda como servidor público.
(C) peculato, embora sem a posse do bem, por valer-se da facilidade que o cargo lhe proporciona.
(D) concussão, pois exigiu vantagem indevida de particular em razão da função pública que exerce.
(E) prevaricação, pois praticou ato contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal.

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor autorizado a operar o sistema informatizado de um órgão público insere dados falsos no cadastro de multas, a fim de obter vantagem indevida para si. Essa conduta configura

(A) falsificação de documento particular, previsto no art. 298 do Código Penal.
(B) invasão de dispositivo informático, pois o servidor acessou dados sem autorização do titular.
(C) peculato culposo, pois o servidor permitiu que o sistema fosse usado de modo indevido.
(D) inserção de dados falsos em sistema de informações, previsto no art. 313-A do Código Penal.
(E) violação de sigilo funcional, pois o servidor revelou fato que deveria permanecer em segredo.

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Sobre o peculato, assinale a alternativa correta.

(A) Só existe se o bem for público, nunca particular.
(B) O peculato-furto exige que o funcionário tenha a posse do bem.
(C) No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade.
(D) Não existe forma culposa de peculato.
(E) No peculato culposo, a reparação do dano após a sentença irrecorrível extingue a punibilidade.

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Segundo o art. 323 do Código Penal, abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei, é crime cuja pena é maior quando

(A) o servidor ocupa cargo em comissão de livre nomeação e exoneração pelo chefe.
(B) do fato resulta prejuízo público.
(C) a ausência dura mais de trinta dias consecutivos, sem justificativa.
(D) o servidor recebe vantagem de terceiro para se ausentar do posto.
(E) o servidor tem mais de dez anos de efetivo exercício no cargo.

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Um servidor deixa, por descuido, aberta a chave de um almoxarifado, o que permite que um terceiro desvie bens públicos. Reparado o dano pelo servidor antes da sentença irrecorrível, nos termos do art. 312, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a punibilidade do peculato culposo

(A) não se extingue, mas a pena é reduzida em um terço, tanto na reparação anterior quanto na posterior à sentença.
(B) é extinta; se a reparação fosse posterior à sentença irrecorrível, a pena imposta seria reduzida de metade.
(C) é afastada porque não existe peculato culposo no Código Penal, razão pela qual o fato é atípico.
(D) só se extingue se a reparação do dano ocorrer antes do recebimento da denúncia pelo juiz.
(E) não sofre nenhum efeito, pois a reparação do dano jamais interfere na punibilidade no peculato culposo.

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: B

A corrupção ativa (art. 333) consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. É crime formal: consuma-se com a oferta ou a promessa, ainda que o funcionário recuse. A prática do ato apenas gera o aumento de um terço do parágrafo único.

Questão 2 — Gabarito: D

O art. 336 pune quem rasga, inutiliza ou conspurca edital afixado por ordem de funcionário público, ou viola ou inutiliza selo ou sinal empregado, por determinação legal ou por ordem de funcionário, para identificar ou cerrar qualquer objeto. Por ser tipo especial, prevalece sobre o dano.

Questão 3 — Gabarito: E

Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime previsto no art. 331. Não há violência para impedir ato (resistência) nem descumprimento de ordem (desobediência).

Questão 4 — Gabarito: D

O verbo 'exigir' caracteriza a concussão. Na corrupção passiva os verbos são solicitar, receber ou aceitar promessa (A). Prevaricação envolve interesse pessoal na prática do ato (C); peculato envolve apropriação ou desvio de bem (B); corrupção ativa é crime do particular (E).

Questão 5 — Gabarito: D

Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo é violação de sigilo funcional (art. 325).

Questão 6 — Gabarito: C

O peculato-furto (art. 312, § 1º) aplica-se ao funcionário que, embora sem a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Se tivesse a posse em razão do cargo, o crime seria o do caput (peculato-apropriação).

Questão 7 — Gabarito: D

O art. 313-A pune o funcionário autorizado que insere ou facilita a inserção de dados falsos, altera ou exclui indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da Administração Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano. Trata-se de crime próprio de funcionário autorizado.

Questão 8 — Gabarito: C

No peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade; se posterior, reduz de metade a pena imposta (E errada). O bem pode ser público ou particular (A); o peculato-furto ocorre justamente quando o funcionário NÃO tem a posse (B); e existe peculato culposo (D).

Questão 9 — Gabarito: B

O art. 323 pune o abandono de cargo público e prevê pena maior (§ 1º) se do fato resulta prejuízo público e (§ 2º) se ocorre em faixa de fronteira. O tempo de serviço, o tipo de cargo e o prazo de ausência não são causas de aumento do crime; a contagem de trinta dias refere-se ao abandono administrativo, e não ao tipo penal.

Questão 10 — Gabarito: B

O peculato culposo (art. 312, § 2º) ocorre quando o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Pelo § 3º, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Funcionário público (art. 327): quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração.
- Peculato (art. 312): apropriar-se ou desviar bem de que tem a posse em razão do cargo; reclusão de 2 a 12 anos e multa.
- Concussão (art. 316) é exigir; corrupção passiva (art. 317) é solicitar, receber ou aceitar promessa; ambas com pena de 2 a 12 anos.
- Corrupção ativa (art. 333): oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário; pena de 2 a 12 anos.
- Prevaricação (art. 319): retardar, omitir ou praticar contra a lei ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
- Violência arbitrária (art. 322): pena soma-se à da violência; abandono de função, 15 dias a 1 mês ou multa.
- Resistência (art. 329): oposição a ato legal por violência ou ameaça; desobediência (art. 330): ordem legal sem violência.
- Desacato (art. 331): ofender funcionário no exercício da função ou em razão dela; detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa.
- Usurpação de função pública (art. 328) e tráfico de influência (art. 332) são crimes de particular.
- Descaminho (art. 334): fraude de imposto; contrabando (art. 334-A): mercadoria proibida.
- Infrações com pena máxima de até 2 anos são de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/1995, art. 61), com termo circunstanciado.

Fontes e referências

- Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), arts. 312 a 337, texto compilado — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
- Lei nº 9.099/1995, arts. 61 e 69 — https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.